

Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin

Herrn  
Dr. Artiom A. Kownatsky  
Dahlmannstraße 17  
10629 Berlin

Aktenzeichen (Bitte stets angeben)  
**VG 2 K 202/26**

Ihr Zeichen

Durchwahl  
030 9014-8020  
Intern 914-8020

Datum  
26. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Kownatsky,

in der Verwaltungsstreitsache

**Dr. Kownatsky ./. Bundesrepublik Deutschland**

ist die Klageschrift vom 25. Juni 2026 betreffend Verfahren nach dem Informationsfreiheitsrecht (ohne Streitigkeiten nach dem Umweltinformationsgesetz) -Bund- Akteneinsicht am 25. Juni 2026 bei dem Verwaltungsgericht eingegangen und hat das oben angegebene Aktenzeichen erhalten, das ich in allen Schreiben an das Gericht anzugeben bitte. Reichen Sie Schreiben sowie Anlagen in Papierform bitte **nicht geklammert/geheftet** ein. Die Akten der Behörde zum Antrag auf Informationszugang werden vor der Entscheidung des Gerichts beigezogen. Originalverwaltungsvorgänge in Papierform können nach Eingang im Gerichtsgebäude eingesehen werden.

Der Streitwert für das Klageverfahren ist vorläufig auf 5.000,00 EUR festgesetzt worden. Die nach diesem Wert zu berechnende Gerichtsgebühr wird gesondert angefordert.

Eine Übertragung des Rechtsstreits auf d. Einzelrichter/in (§ 6 VwGO) wird erwogen.

- 2 -

Der Beklagtenseite habe ich mitgeteilt:

"Ich bitte um Zusicherung, dass für den Fall, dass antragsgegenständliche Informationen vorliegen, von einer Löschung bis zu einer Entscheidung des Gerichts in der Hauptsache abgesehen wird."

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde.

Allgemeiner Hinweis:

Es wird angeregt, ein Justizpostfach für die sichere elektronische Kommunikation mit dem Gericht einzurichten – falls Sie es nicht bereits haben (Einzelheiten unter <https://mjp.justiz.de>). Damit erhalten Sie gerichtliche Schreiben schneller und zuverlässiger und können Ihrerseits schneller antworten. Künftig soll damit auch die elektronische Akteneinsicht möglich werden.

26  
U  
Ver  
ich  
in F  
Inf  
ungs

30)

# Hinweisblatt

## für Kläger in Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Berlin

Nach dem Gerichtskostengesetz werden seit dem **1. Juli 2004** in verwaltungsgerichtlichen **Klageverfahren** die Gerichtsgebühren nicht erst bei Abschluss des Verfahrens, sondern bereits mit **Eingang** der Klage beim Gericht fällig. Deshalb erhält der Kläger schon zu Beginn des Prozesses eine **vorläufige** Gerichtskostenrechnung.

Die Gerichtsgebühren werden als **Pauschalgebühren** erhoben. Die Höhe der Gebühren berechnet sich nach dem Streitwert. Diesen setzt das Gericht schon zu Beginn des Verfahrens ohne Anhörung der Parteien **vorläufig** fest. Hierüber wird der Kläger informiert. Die vorläufige Streitwertfestsetzung ist **unanfechtbar**.

Eine vorläufige Streitwertfestsetzung ergeht jedoch nicht, wenn Gegenstand der Klage eine bestimmte Geldsumme ist oder ein fester Wert gesetzlich bestimmt ist. Dann ist **dieser** Wert für die Gebührenberechnung maßgeblich.

Die zu berechnenden Gebühren sind im Gerichtskostengesetz genau geregelt. Für ein Klageverfahren beim Verwaltungsgericht wird der **dreifache** Gebührensatz erhoben. In bestimmten Fällen, z.B. bei Beendigung des Verfahrens durch Klagerücknahme, **ermäßigt** sich der **dreifache** Gebührensatz auf den **einfachen** Gebührensatz.

### Beispiel:

Bei einer Klage mit einem Streitwert von 5.000,- Euro beträgt der einfache Gebührensatz 170,50 Euro. Bei Klageerhebung ist also der **dreifache** Gebührensatz in Höhe von 511,50 Euro (3 x 170,50 Euro) zu bezahlen.

Bei Beendigung des Verfahrens, also mit der Entscheidung über die Klage oder nach unstreitiger Erledigung des Rechtsstreits (z.B. im Falle eines Vergleichs oder einer Klagerücknahme), setzt das Gericht den Streitwert **endgültig** fest. Erst dann wird auch die **endgültige** Gerichtskostenrechnung erstellt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Gerichtsgebühren durch die Kosteneinzugsstelle der Justiz des Landes Berlin zwangsweise beigetrieben werden, wenn der Kläger sie nicht bezahlt.

Weiterhin machen wir darauf aufmerksam, dass der Kläger nach dem Gesetz auch dann für die Gerichtsgebühren haftet, wenn seine Klage Erfolg hat. Auch wenn ein anderer Prozessbeteiligter aufgrund der vom Gericht getroffenen Kostenentscheidung oder eines Vergleichs letztendlich die Kosten tragen muss, werden die vom Kläger vorweg gezahlten Gerichtsgebühren mit den entstandenen Gerichtskosten verrechnet und nur ein etwaiger Überschuss von Amts wegen an den Kläger erstattet.

In diesem Fall kann der Kläger aber die von ihm geleisteten und verrechneten Zahlungen mit einem "Antrag auf Festsetzung verauslagter Gerichtskosten gegen den, der die Kosten zu tragen hat", geltend machen. Zusätzlich kann er beantragen, "die Verzinsung des Betrages ab Antragstellung anzuordnen."

Über diese bei Gericht schriftlich zu stellenden Anträge wird durch gesonderten Beschluss entschieden. Das Verfahren ist in erster Instanz gebührenfrei. Letztendlich erhält der Kläger auf diese Weise im Falle eines Erfolgs seiner Klage die verauslagten Gerichtskosten zurück.